

MÉMOIRE TECHNIQUE D'OFFRE

Pour la mission de « Suivi environnemental des travaux de réparation et entretien du quai maçonné du port de la Gare, Paris 13^{ème} ».

MAITRE D'OUVRAGE

M. SABATTIER

HAROPA Port – Paris

2 quai de Grenelle

75 732 Paris CEDEX 15



AMO

Mme Estelle LAINÉ

ESSOR Ingénierie

10 rue de Rome

75008 Paris

Mob. : 06.72.13.95.16

Mail. : estelle.laine@essor.group



Paris, le 22 juillet 2025

Sommaire

1	PRESENTATION D'ESSOR TRANSITIONS.....	3
2	COMPREHENSION DU CONTEXTE ET DES ENJEUX DE LA MISSION	4
3	NOTRE PROPOSITION D'ACCOMPAGNEMENT	8
3.1	Durée du chantier et informations à communiquer en amont du chantier :.....	8
3.2	Description de la mission.....	8
3.2.1	Suivi environnemental des travaux	8
3.2.2	Prévention et gestion des déchets de chantier	14
4	PRESENTATION DE L'EQUIPE PRESSENTIE POUR LE PROJET	16
4.1	Présentation synthétique de l'équipe pressentie	16
4.2	CV des intervenants.....	16
5	REFERENCES DE PROJETS SIMILAIRES	17
6	MODELES DE DOCUMENTS	17
7	PLANNING PREVISIONNEL DE LA MISSION	17
8	PROPOSITION FINANCIERE	18
8.1	Honoraires de la mission.....	18
9	ANNEXES.....	19
9.1	Annexe 1 – CV.....	19
9.2	Annexe 2 – Références.....	20
9.3	Annexe 3 – Modèles de documents.....	21
9.4	Annexe 4 – Conditions générales de vente	22

1 PRESENTATION D'ESSOR TRANSITIONS

Le groupe ESSOR a souhaité en 2022 créer un pôle dédié à la transition environnementale et énergétique. Ce pôle a été renforcé en région parisienne en 2023 par l'intégration **de S'PACE Environnement**.

Notre objectif : **Construire « Durable » les lieux de Demain, les faire vivre vertueusement et en maintenir la performance.**

Notre pôle est organisé autour de quatre piliers :

Transitions et Territoires : assister le maître d'ouvrage à intégrer son projet au territoire.

- Biodiversité et environnement : faune/flore, zones humides, loi sur l'eau, études d'impacts
- Aménagement urbain : écoquartiers, solutions intégrées, étude de faisabilité énergétiques, études hydrauliques,
- Industrie et Process : ICPE, audits réglementaires de site, gestion des risques, bilan carbone
- Accompagnement et certifications durables : conception passive, STD, ACV, RE2020, BREEAM, HQE, BDF, BDM.

Transitions et Energie : assister le maître d'ouvrage à réduire sa consommation énergétique.

- Transition énergétique : décret tertiaire, audit énergétique, études de faisabilité énergétique et thermique
- Energies renouvelables : étude de faisabilité EnR, Photovoltaïque, Cogénération, Géothermie

Transitions et Construction : assister maître d'ouvrage et maîtres d'œuvre dans la conception et la construction de projets durables et innovants

- Economie circulaire : diagnostic PMD, rédaction de CCTP déconstruction, recherche de filière de valorisation-réutilisation, suivi des chantiers de déconstruction
- AMO/AMOE : accompagnement à la recherche de solutions vertueuses
- Solutions innovantes : conception passive, conception biosourcée et géosourcée, études technico-économico-environnementales, rédaction de CCTP.

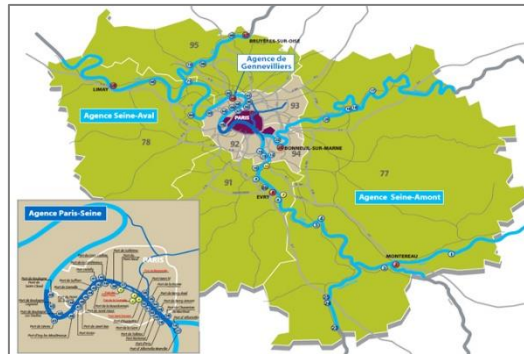
Transitions et Performances : maintenir la performance des bâtiments et process dans le temps

- AMO Exploitation : mise en place du suivi des consommations, pilotage, analyses et propositions des mesures et d'actions de réductions
- Accompagnement dans des démarches de performances durables : ISO 50001 / ISO 14001 / Label ISR
- Commissionnement : depuis la conception jusqu'à l'exploitation, accompagnement du maître d'ouvrage
- Formation des équipes

2 COMPREHENSION DU CONTEXTE ET DES ENJEUX DE LA MISSION

HAROPA – Port est le premier port fluvial de France et le deuxième en Europe. Il se situe au cœur de l'interland des grands ports maritimes du Havre et de Rouen mais réalise également plus de 50% de son trafic entre ports franciliens. Le réseau francilien comprend 10 plateformes multimodales, dont les 3 principales sont : Gennevilliers, Bonneuil-sur-Marne et Limay, pour un total de 70 ports publics complétés par des ports privés également soutenus par HAROPA – Port.

Le réseau est organisé en 4 agences : Gennevilliers, Paris Seine, Seine-aval et Seine-amont.



Localisation des principales agences d'HAROPA – Ports de Paris

Le Grenelle de l'Environnement a fixé une augmentation de 25 % des modes de transports alternatifs au trafic routier. HAROPA – Port a ainsi la volonté de développer son trafic fluvial tout en évitant les pollutions et les nuisances et en préservant les milieux naturels. HAROPA – Port entretient et développe ses infrastructures portuaires, ce qui donne lieu à de nombreux chantiers. Dans le cadre de son Système de Management Environnemental (SME) et de sa démarche de Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE), HAROPA – Ports souhaite donc améliorer ses performances environnementales lors des travaux qui sont menés pour son compte.

C'est dans ce contexte que s'inscrit **travaux de réparation et entretien du quai maçonné du port de la Gare Paris 13^{ème}**, objet de la présente offre.

ESSOR Transitions propose ses compétences pour accompagner HAROPA – Ports dans cette mission technique et environnementale.

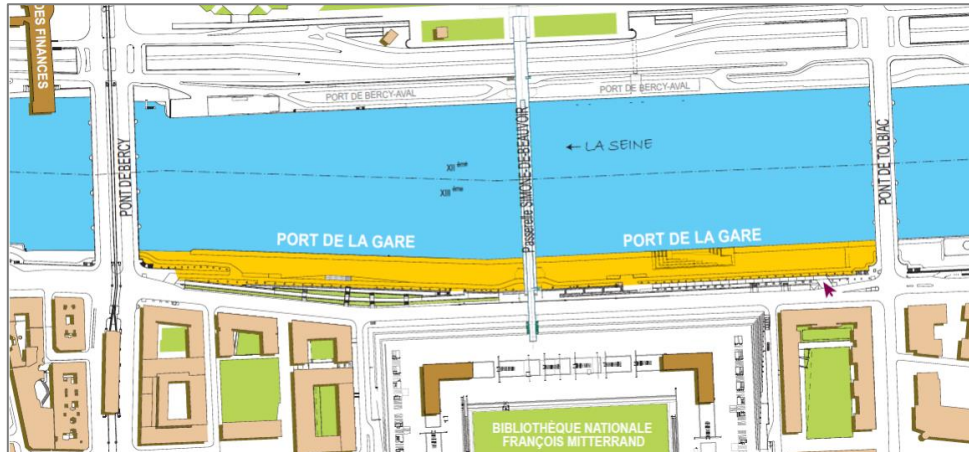
Essor Transitions réalisera sa mission en prenant en compte les enjeux identifiés par HAROPA PORT :

- La préservation de la qualité de l'eau (limitation de la mise en suspension de matière, suivi de la qualité de l'eau de la Seine aux abords de l'emprise chantier, etc.) ;
- La réduction et le traitement adapté des déchets ;
- La réduction des émissions de bruits et de poussières ;
- La préservation de la faune et de la flore ;
- La prise en compte du risque de crue.

La présente proposition concerne une mission d'AMO Environnement pour les travaux de réparation du quai maçonné sur le port de la Gare, à Paris 13.

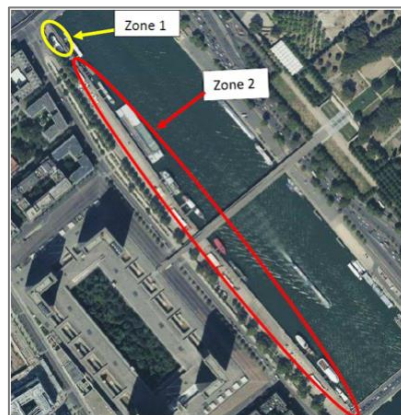
Le port de la Gare est situé dans le 13^{ème} arrondissement, et s'étend en rive gauche de la Seine sur environ 735 m depuis le pont de Tolbiac à l'amont jusqu'au pont de Bercy à l'aval.

Le Port de la Gare est un port de loisirs (zone d'escale pour les bateaux de transport à voyageurs et de promenade piétonne important dans le 13^{ème} arrondissement de Paris). Ce site est principalement utilisé à des activités touristiques.



Le port de la Gare se subdivise de l'aval vers l'amont en deux zones, qui seront toutes deux concernées par des travaux.

- Zone 1 (PM 0 à PM 70) : Perré incliné maçonné fondé sur palplanches
- Zone 2 (PM 70 à PM 735) : Quai droit maçonné



Les travaux de réparation concerneront l'ensemble du linéaire du Port de la Gare et seront les suivants :

- Zone 1 : reprise portion perré effondré, entretien parement, évacuation des déchets.
- Zone 2 : comblement des cavités, remplacement d'une partie des pierres de couronnement, reprise déchaussements, déjointoiements et fissures du parement, reprise des exutoires, remplacement des équipements abîmés, évacuation des déchets.

Le coût prévisionnel des travaux est estimé) environ 740 k€ HT.

DELAIS PREVISIONNELS :

Le délai prévisionnel du chantier est estimé à 2 mois de préparation et 4 mois de travaux, pour un délais total maximal de 6 mois.

IDENTIFICATION DES ENJEUX DU PROJET :

Les enjeux identifiés par Essor Transitions pour le projet sont les suivants :

- Frayère : Le site est fortement anthropisé et homogène, présentant une faible capacité d'accueil pour la faune piscicole et des milieux largement remaniés. Les différents rapports réalisés en juillet et août 2023 font état de peu d'enjeux pour les zones du port de la Gare :
 - Enjeu faible pour les herbiers hydrophytes,
 - Enjeu nul pour les autres zones.
 - Seule la zone d'herbier localisée en amont du pont de Bercy présente un intérêt pour la reproduction des espèces phytophiles.
- Porter à connaissance : Un porter à connaissance a été élaboré pour ce projet. Les éléments qui y sont décrits devront être pris en compte et suivis tout au long du chantier.
- Optimiser la gestion du chantier afin d'en limiter les nuisances chroniques ;
- Prévenir et limiter l'impact accidentel du chantier (gestion des produits dangereux, rétentions, ...) ;
- Assurer de bonnes conditions de travail (poussière, boue) ;
- Gérer efficacement les déchets par leur diminution à la source, leur tri et leur valorisation ;
- Limiter la mise en suspension de matière par les travaux ;
- Suivre la qualité de l'eau de la Seine aux abords du chantier ;
 - Mise en place d'un chantier à faibles nuisances (gestion des pollutions, des nuisances, suivi des déchets, etc.) avec information régulière d'HAROPA Port (notamment pour les incidents ou pollutions rencontrés lors du chantier, moyens correctifs mis en place, etc.) ;
 - Préservation de l'intérêt écologique du site et limitation de l'impact du chantier sur la faune et la flore. Respecter notamment les périodes propices aux frais en évitant tout travaux en lit mineur pendant celles-ci ;
 - Choix des produits pour les travaux (impact sur l'environnement et la Seine, huile moteur biodégradable, résine, mortier, etc.).
 - Suivi de la mise en place d'une compensation en cours de validation avec la DRIEAT.
- Respecter les périodes propices aux frais en évitant tout travaux en lit mineur pendant celles-ci.
- Informer HAROPA Port – Paris de tout incident de pollution rencontrée et des moyens correctifs mis en place.

- Les enjeux au niveau de l'AMO Environnement seront :
 - Sécuriser la qualité et la conformité technique des propositions et livrables de l'entreprise en apportant un avis expert ou une contre-expertise indépendante.
 - Maîtriser les risques techniques, réglementaires et environnementaux pour garantir la bonne exécution du projet dans le respect des délais et budgets.
 - Accompagner la coordination entre MOA, AMO, MOE et entreprises afin d'optimiser les arbitrages et fluidifier le pilotage des différentes phases.
 - Capitaliser sur le retour d'expérience pour renforcer la pertinence des choix et anticiper d'éventuelles difficultés.
 - L'objectif est de garantir à la maîtrise d'ouvrage un appui fiable et réactif tout au long du projet pour assurer l'atteinte des objectifs fixés.

Le suivi proposé par Essor Transition vis-à-vis des enjeux identifié est décrit dans le paragraphe suivant.

3 NOTRE PROPOSITION D'ACCOMPAGNEMENT

La présente mission se déroule en phase d'exécution des travaux (de la notification du marché des travaux jusqu'à 2 mois après la réception des travaux).

3.1 DUREE DU CHANTIER ET INFORMATIONS A COMMUNIQUER EN AMONT DU CHANTIER :

La durée prévisionnelle de chantier est estimée entre le 01/09/2025 au 02/03/2026. Le délai global d'exécution du marché est fixé au maximum de 6 mois dont deux mois de préparation (donc 4 mois de chantier).

Afin de permettre la bonne réalisation de sa mission, les éléments suivants seront à transmettre à Essor Transitions par l'équipe projet :

- Le porter à connaissance et l'arrêté d'autorisation préfectoral de la DRIEAT (voir annexe du CCTP) ;
- Le Rapport faune flores avec recommandations sur les frayère, le cas échéant (voir annexe du CCTP) ;
- Pièces du marché (DCE) ;
- Les documents de l'entreprise choisie, notamment le mémoire technique rédigé par cette dernière ou tout autre document relatif à la préservation de l'environnement ou la gestion des déchets.

3.2 DESCRIPTION DE LA MISSION

La mission se décomposera en deux volets :

- Le suivi environnemental pendant l'ensemble des travaux ;
- La prévention et la gestion des déchets de chantier.

La proposition d'accompagnement d'ESSOR Transitions pour ces différents volets est détaillée dans les paragraphes suivants.

3.2.1 SUIVI ENVIRONNEMENTAL DES TRAVAUX

REUNION DE LANCEMENT DE CHANTIER :

Un chantier à faible impact environnemental doit être organisé le plus en amont possible.

Le chef de projet participera à la réunion de lancement des travaux afin de sensibiliser l'ensemble des intervenants à la démarche environnementale prévue.

Cette intervention permettra de :

- Sensibiliser le cas échéant la maîtrise d'œuvre d'exécution, les entreprises et le coordonnateur SPS à la démarche de chantier à faible impact environnemental ;
- Passer en revue les consignes à fournir au personnel sur le chantier en particulier pour la gestion et le tri des déchets ;

- S'assurer qu'un responsable Environnement au sein des entreprises soit désigné afin de réaliser le suivi régulier, de former le personnel du chantier et de tenir à jour le tableau de bord du chantier ;
- Vérifier les méthodes d'exécution et le plan des installations de chantier, en particulier en matière de gestion des déchets de chantier, des accès, du phasage, etc. ;
- Passer en revue les éléments d'attention et de suivi, mentionné dans le porter à connaissance, dans le diagnostic frayères, ou tout autres documents environnementaux.

Le but de cette intervention est de rappeler aux entreprises et aux différents interlocuteurs du projet les enjeux environnementaux de l'opération, la démarche environnementale du projet, ses spécificités ainsi que les principales exigences environnementales du projet. Sur ce projet, les éléments suivants seront abordés à minima :

- Les thèmes de la préservation de la qualité de l'eau (Matières En Suspension (MES) et turbidité) ;
- La réduction et la gestion des déchets ;
- Les nuisances et pollutions visuelles, poussière, de l'eau et du sol ;
- La préservation de la faune et de la flore ;
- L'approvisionnement durable des matériaux ;
- La prise en compte du risque de crue.

Note : Un exemple de documents présentés lors de cette réunion sont disponibles page 3 du document « ESSOR_Modèles de documents », joint à ce mémoire technique. Ce document est également présent en Annexe 3.

PLAN DE CONTROLES ET CHECK-LIST :

Un plan de contrôle axé sur les aspects environnementaux sera effectué par Essor Transitions afin de présenter les différents types de contrôles, leur fréquence de réalisation, leurs objectifs, etc. Ces contrôles permettent de vérifier, tout au long du chantier, le respect des objectifs environnementaux.

Une check-list aidera nos ingénieurs à effectuer le suivi des travaux avec efficacité. Cette checklist intégrera toutes les thématiques traitées par la mission.

Il sera demandé aux entreprises titulaires du marché de travaux de réaliser avant l'exécution des travaux un Schéma d'Organisation de la gestion et de l'Élimination des Déchets (SOGED) et un Plan Assurance Environnement (PAE) contextualisés et adaptés au marché. Ces éléments seront validés avant le début des travaux, par nos soins.

Note : Des exemples de plans de contrôle / check list sont disponibles pages 4 du document « ESSOR_Modèles de documents », joint à ce mémoire technique. Ce document est également présent en Annexe 3.

REALISATION DES CONTROLES :

Les contrôles seront conduits **tous les quinze jours** par le chef de projet et/ ou l'ingénieur projet et un compte-rendu de visite sera établi après chaque visite. Le projet étant situé en milieu sensible, il est important de vérifier le bon déroulement du chantier sur cette fréquence afin de prévenir les risques de pollution et de nuisances du site qui pourraient impacter le voisinage et l'environnement.

A l'issue de ces visites, des rapports de visite réalisés sous forme de comptes-rendus seront transmis au chef de projet, aux entreprises, au maître d'œuvre et à la maîtrise d'ouvrage. Ces documents permettront de contrôler les éléments mis en place sur le chantier et les résultats en découlant.

En cas d'observation de non-conformité ou de point de vigilance, une proposition d'actions correctives et/ou répressive sera prévue dans chaque compte rendu.

Ces contrôles permettront :

- Le contrôle de la bonne mise en place et exécution des réponses apportées en phase conception aux exigences environnementales et la vérification des méthodologies de chantier correspondantes ;
- L'analyse des éventuelles modifications à apporter au projet en cours de réalisation ;
- Le suivi de la réponse aux objectifs environnementaux et le respect de la charte chantier faibles nuisances ;
- Le suivi des dispositions annoncées par les entreprises dans leur offre ;
- Le suivi de la gestion des déchets de chantier et des consommations d'énergie ;
- Le suivi des mesures mises en place pour répondre aux engagements du porter à connaissance ;
- Le respect de l'ensemble des contraintes environnementales validé par les service de l'état grâce au porter à connaissance.

Note : Des exemples de rapports réguliers / CR sont disponibles page 6 du document « ESSOR_Modèles de documents », joint à ce mémoire technique. Ce document est également présent en Annexe 3.

MISSION DE VISAS :

ESSOR Transitions réalisera une mission de contrôle et d'avis sur les documents d'exécution réalisés par les entreprises. Ce contrôle se focalisera sur la partie environnementale du chantier et le respect des objectifs environnementaux visés par le projet.

Note : Des exemples de documents sont disponibles page 9 du document « ESSOR_Modèles de documents », joint à ce mémoire technique. Ce document est également présent en Annexe 3.

TABLEAU DE BORD :

Un tableau de bord permettra de réaliser des sujets environnementaux liés au chantier. ESSOR Transitions intégrera à ce document des données de suivi. Ces éléments permettront de communiquer sur les performances environnementales du chantier.

Note : Des exemples de documents sont disponibles page 8 du document « ESSOR_Modèles de documents », joint à ce mémoire technique. Ce document est également présent en Annexe 3.

RAPPORT FINAL :

En fin de chantier, ESSOR Transitions réalisera un bilan de fin de chantier (ou rapport final) permettant de faire un bilan global du chantier, de vérifier que les objectifs ont été atteints et de fournir un retour d'expérience pour les futurs marchés.

Le rapport final sera communiqué au plus tard 2 mois après la fin des travaux.

Note : Des exemples de documents sont disponibles page 10 du document « ESSOR_Modèles de documents », joint à ce mémoire technique. Ce document est également présent en Annexe 3.

SPECIFICITE DU PROJET :

Le projet devra respecter les engagements d'HAROPA PORT vis-à-vis de la DRIEAT et préservation du milieu.

Pour se faire, des actions devront être mises en place par l'entreprise pour répondre à ces exigences. ESSOR Transitions communiquera auprès de l'entreprise les actions à mettre en place, et la fréquence de réalisation, et s'assurera de la bonne réalisation de ces actions.

Des exemples d'actions, de fréquence de réalisation et le suivi des actions sont mentionnés ci-dessous. A noter que ces actions seront adaptées, suivies tout au long du projet et lors des visites de chantier, dans le cadre du suivi du chantier à faibles nuisances.

- Limiter la mise en suspension de matière par les travaux (mise en place de barrage anti-MES, vérification)
 - Action : mise en place d'un barrage anti MES ;
 - Fréquence : pendant toute la durée du chantier et particulièrement pendant les phases émissives ;
 - Suivi des actions : vérification des procédures de travaux et de la fiche technique du filet, vérification lors du passage d'ESSOR Transitions sur site (vérification visuelle de l'état, de la mise en place, etc.).
- Suivre la qualité de l'eau de la Seine aux abords du chantier :
 - Action : réalisation d'un suivi de la qualité de l'eau (pH, T°, turbidité) ;
 - Fréquence : à minima 3 fois (début, milieu et fin de chantier). Le nombre de mesures sera à adapter au nombre de phases critiques du projet (à déterminer en amont du chantier et après échange avec l'entreprise) ;
 - Suivi des actions : demande d'une procédure d'exécution des suivis de la qualité de l'eau à l'entreprise en amont des travaux (avec seuil d'alerte et seuil d'arrêt, suivi des résultats des mesures, demande d'actions correctives le cas échéant.
- Traiter les eaux issues des travaux, en adéquation avec le milieu récepteur :
 - Action : mise en place d'un traitement des eaux (filtration et décantation, analyse avant rejet) ;
 - Fréquence : pendant toute la durée du chantier, particulièrement pendant la phase de mise à sec des berges ;
 - Suivi des actions : demande d'une procédure d'exécution à l'entreprise en amont des travaux, suivi des résultats des mesures, demande d'actions correctives le cas échéant.
- Respecter les périodes propices aux fraies en évitant tout travaux en lit mineur pendant celle-ci ;

- Mise en place d'un chantier à faibles nuisances (gestion des pollutions, des nuisances, suivi des déchets, etc.) ;
- Préservation de l'intérêt écologique du site et limitation de l'impact du chantier sur la faune et la flore ;
- Choix des produits pour les travaux (impact sur l'environnement et la Seine, huile moteur biodégradable, résine, mortier, etc. Ces éléments seront vérifiés par ESSOR Transitions, par VISA).

SYNTHESE DES LIVRABLES (DOCUMENTS ET REUNIONS) POUR LA PHASE « SUIVI ENVIRONNEMENTAL DES TRAVAUX » :

- Réunion de sensibilisation lors du lancement des travaux ;
- Plan de contrôle avec une check-list ;
- Contrôles suivis de rapports réguliers / compte rendus (2 fois par mois) ;
- VISAS sur les documents entreprise (PAE, SOGED, procédures d'exécution) ;
- Tableau de bord de restitution ;
- Bilan de chantier / rapport final.

SYNTHESE DES MISSIONS	INTERVENANT(S)	NOMBRE DE JOURS DEDIES
Réunion de sensibilisation	Chef de projet Ingénieur d'affaire	1 jour
Plan de contrôle avec une check-list	Chef de projet Ingénieur d'affaire	1 jour
Réalisation des contrôles suivis de compte rendus	Chef de projet Ingénieur d'affaire	8 jours *
VISAS sur les documents entreprise (PAE, SOGED, procédures d'exécution)	Chef de projet Ingénieur d'affaire	1,5 jour
Tableau de bord de restitution (établissement + maj)	Cheffe de projet Ingénieur d'affaire	1,2 jour
Bilan final	Cheffe de projet Ingénieur d'affaire	2,2 jours

* Ce chiffrage comprend 2 visites de site par mois (déplacements + réunion + visite), avec rédaction des comptes rendus associés, pour un chantier d'une durée estimée à 4 mois.

3.2.2 PREVENTION ET GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

Le travail d'ESSOR Transitions lors de cette mission permettra de fournir une expertise ou une contre-expertise sur un élément concernant l'aspect gestion de déchets. Nos avis seront argumentés et des réunions pourront être prévues.

Note : Des exemples de documents sont disponibles page 12 du document « ESSOR_Modèles de documents », joint à ce mémoire technique. Ce document est également présent en Annexe 3.

EN PHASE PREPARATION DE TRAVAUX :

ESSOR Transitions participera à la préparation de chantier afin d'optimiser la gestion des déchets sur site en collaboration avec le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, le coordonnateur SPS et l'entreprise responsable de la gestion des déchets.

SYNTHESE DES LIVRABLES (DOCUMENTS ET REUNIONS) :

SYNTHESE DES MISSIONS	INTERVENANT(S)	NOMBRE DE JOURS DEDIES
Participation à la mise en place de l'organisation des déchets	Chef de projet Ingénieur d'affaire	1,25 jours

EN PHASE TRAVAUX :

Notre avis portera également sur le contrôle prévu par la maîtrise d'œuvre pour la gestion des déchets. ESSOR Transitions vérifiera que ce contrôle concerne la gestion des équipements ainsi que le suivi des bordereaux de suivi des déchets (BSD) de chantier.

Seront regardés les sujets de gestion et suivi des déchets (dangereux et non dangereux), de la mise en place de Track déchets, du remplissage du Registre National des Terres et des Sédiments excavés le cas échéants (RNDTS), le suivi des prestataire déchets et des Bordereaux de suivi, et du taux de valorisation atteint, etc.

SYNTHESE DES LIVRABLES (DOCUMENTS ET REUNIONS) :

SYNTHESE DES MISSIONS	INTERVENANT(S)	NOMBRE DE JOURS DEDIES
Avis sur le contrôle prévu par la maîtrise d'œuvre concernant la gestion des déchets	Chef de projet Ingénieur d'affaire	1 jour

APRES LA PHASE TRAVAUX :

Essor intégrera au bilan de chantier une section spécifique dédiée à la thématique « Déchets ». cette section pourra faire l'objet d'un document spécifique, selon les souhaits de la MOA.

Cette section comprendra :

- Les quantités et qualités des déchets générés,
- Les filières de traitement et de valorisation utilisées,
- Les coûts de gestion des déchets,

- Les résultats concernant l'utilisation de matériaux recyclés, afin de vérifier l'atteinte des objectifs fixés.

En cas de non-respect de ces objectifs, **les causes potentielles devront être analysées** pour déterminer s'il s'agit :

- d'un défaut d'exploitation,
- d'un défaut de conception,
- ou d'un défaut de réalisation.

Ces analyses permettront d'alimenter un **retour d'expérience** et de mettre en place des actions correctives pour les futurs chantiers.

SYNTHESE DES LIVRABLES (DOCUMENTS ET REUNIONS) :

SYNTHESE DES MISSIONS	INTERVENANT(S)	NOMBRE DE JOURS DEDIES
Bilan de chantier spécifique déchet	Chef de projet Ingénieur d'affaire	1 jour

4 PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE PRESSENTIE POUR LE PROJET

4.1 PRÉSENTATION SYNTHETIQUE DE L'EQUIPE PRESSENTIE

Pierre BOURRELLIS

Chef de projet



SON PROFIL

Pierre BOURRELLIS est chargé de projets chez S'PACE Environnement. Son expérience de suivi de chantier sur des opérations diverses (pôle communal, bureaux, ateliers de réparation de bus de la RATP, Gare de Mantes-la-Jolie, Internat de Chevilly-Larue) lui permet de vous proposer une vision pragmatique et opérationnelle des missions de préparation et suivi de chantier sur votre projet.

SON ROLE DANS LA MISSION

Pierre BOURRELLIS, ingénieur de l'Université de Technologie de Compiègne, sera présent en appui si la charge de travail nécessite de mobiliser un deuxième Expert.

Pascale EL HAJJ

Ingénieure d'affaire



SON PROFIL

Pascale EL HAJJ est chargée de projet chez ESSOR Transitions. Son expérience de programmation et d'AMO sur diverses opérations et son expérience de suivi de plusieurs projets de HAROPA-Port (Extension Ouest pour le port de Gennevilliers, Butte REP pour le port de Gennevilliers, Port Seine métropole, etc.) lui permet de vous proposer une vision pragmatique et opérationnelle de la mission d'AMO sur votre projet.

SON ROLE DANS LA MISSION

Pascale EL HAJJ sera présente pour le suivi du projet et les visites de chantier.

4.2 CV DES INTERVENANTS

Veuillez vous référer au document « ESSOR_CV intervenants », présent en **Annexe 1** de ce mémoire technique.

5 RÉFÉRENCES DE PROJETS SIMILAIRES

S’PACE Environnement, ayant intégré ESSOR transitions en octobre 2023, est un partenaire de longue date d’HAROPA-Port. Nous avons donc réalisé de nombreuses missions de suivi environnemental pour HAROPA Port, sur des projets de contexte, de typologies et d’enjeux variés. S’PACE Environnement a également été attributaire de l’accord cadre HAROPA Port concernant le suivi des missions environnementales, de 2018 à 2022.

Vous retrouverez la sélection de 5 références dans le document « ESSOR_Références », en Annexe 2 du présent mémoire technique.

6 MODÈLES DE DOCUMENTS

Veuillez-vous référer au document « ESSOR_Modèles de documents », présent en annexe 3.

7 PLANNING PRÉVISIONNEL DE LA MISSION

Nous proposons de réaliser cette mission dans le calendrier suivant :

Suivi environnemental	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26
Phase 1 : préparation du chantier					
Phase 2 : suivi environnemental de chantier + déchets					

8 PROPOSITION FINANCIERE

8.1 HONORAIRES DE LA MISSION

PROJET	TOTAL €HT
1- Réunion et visite	6 300 €
1-01 Réunion de lancement des travaux et sensibilisation	700 €
1-02 Réalisation de contrôles suivis de la rédaction de rapports <i>(chiffrage réalisé sur la base de deux visites par mois, pour un chantier dont la durée est estimée à 4 mois).</i>	5 600 €
2- Réunion et visite	4 900 €
2-01 Plan de contrôles (avec contrôles inopinés) et check-list des contrôles	725 €
2-02 Réalisation et/ou pilotage des contrôles, établissement des procès-verbaux	700 €
2-03 Visas sur les documents entreprise (SOGED, PAE, etc.)	1 075 €
2-04 Tableau de bord de restitution (établissement + mise à jour)	850 €
2-05 Rapport final	1 550 €
3- Gestion des déchets de chantier	2 320 €
3-01 Participation à la mise en place de l'organisation des déchets (y compris visite de chantier spécifique au contrôle de la mise en œuvre de l'organisation de la collecte des déchets)	900
3-02 Avis sur le contrôle prévu par la maîtrise d'œuvre concernant la gestion des déchets	710
3-03 Bilan de chantier spécifique déchet	710
TOTAL €HT	13 520 €
TVA (20,00%)	2 704 €
TOTAL €TTC	16 224€

Validité des prix : 2 mois.

9 ANNEXES

9.1 ANNEXE 1 - CV

Voir pages suivantes

9.2 ANNEXE 2 - REFERENCES

Voir pages suivantes

9.3 ANNEXE 3 - MODELES DE DOCUMENTS

Voir pages suivantes

9.4 ANNEXE 4 - CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Voir pages suivantes

CONDITIONS GENERALES DE VENTE – Prestations Etudes et Conseils

1. DEFINITIONS

Prestataire : Société du Groupe ESSOR. Personne physique ou morale destinataire de la Commande.

CGV : Les présentes conditions générales de vente « Prestations ».

Commande : Document, quelle qu'en soit la forme, émis par le Client et adressé au Prestataire, portant sur l'achat d'une Prestation et incluant notamment la désignation de la Prestation commandée, le cas échéant les Livrables attendus, les délais, le prix ainsi que la référence aux présentes CGV.

Connaissances Propres : Documents, connaissances, données, plans, méthodes, procédés, dessins, logiciels, modèles, brevets ou non, protégés ou non, y compris le savoir-faire et en général toute information quels qu'en soient la nature et le support, dont une Partie est titulaire, auteur ou licenciée avant l'entrée en vigueur d'une Commande ou postérieurement sans accès aux Connaissances Propres de l'autre Partie.

Livrables : Les supports, quelle qu'en soit la forme (papier, électronique ou autre) devant être remis par le Prestataire au Client dans le cadre des Prestations commandées. Les Livrables comprennent de façon non limitative des notes de calcul, documents, dossiers, études, rapports, données, etc.

Partie(s) : Le Client et/ou le Prestataire.

Prestation(s) : Toute prestation réalisée par le Prestataire pour le compte du Client sur Commande de ce dernier et dont le contenu est décrit dans la Commande y afférente telle que, de manière non limitative : étude, formation, développement informatique, conseil. Les Prestations peuvent donner lieu à des Résultats matérialisés dans des Livrables.

Résultats : Tout élément, objet de la Commande, de quelque nature qu'il soit, quels qu'en soient le support et la forme, y compris les procédés, données, logiciels, liasses, plans, notes techniques, dessins, maquettes, prototypes, jeux d'essais ou tout autre élément, objet de la Commande, pouvant ou non faire l'objet de droits de propriété intellectuelle et réalisé ou développé pour le Client sur la base des plans et/ou schémas et/ou autres spécifications propres au Client dans le cadre de l'exécution d'une Commande. Les Résultats font partie de la Prestation.

2. MODALITES D'EXECUTION DE LA COMMANDE

2.1 Le Prestataire s'engage à exécuter la Commande en conformité avec les documents contractuels et dans le respect des règles de l'art, de la réglementation et des normes en vigueur.

2.2 Le Prestataire définit sous sa responsabilité les moyens nécessaires à la réalisation de la Commande. Il lui appartient notamment de vérifier qu'il dispose de tous les droits, éléments et informations nécessaires à la bonne exécution de la Commande.

2.3 Le Prestataire est tenu à une obligation d'information et de conseil à l'égard du Client. Il s'engage notamment à ce titre à :

- Contribuer à l'analyse des besoins et spécificités du Client en sollicitant au besoin toute information et/ou document nécessaire à la parfaite compréhension des besoins du Client au regard de la Commande ;
- Signaler dans les plus brefs délais au Client et lui confirmer par écrit les défauts, erreurs ou omissions qu'il pourrait constater dans les informations ou documents qui lui auront été remis par ce dernier ;
- Lui fournir toute information ou document qui lui serait utile dans le cadre de la Prestation.

2.4 Le Client s'engage à collaborer activement avec le Prestataire. Il s'engage en particulier à fournir au Prestataire, dans les délais requis, tous les documents, renseignements, informations détenus par lui et nécessaires à la réalisation des Prestations objet des présentes.

2.5 Pour les Commandes de Prestations dont la réalisation s'échelonne dans le temps, le Prestataire s'engage à informer régulièrement le Client de l'avancement de celle-ci. La Commande pourra préciser les modalités de cette information.

3. DELAIS

3.1 Le Prestataire s'engage à respecter le délai de livraison indiqué sur la Commande. Cependant, le Prestataire est dépendant de la collaboration active du Client. Le Prestataire ne pourra être tenu pour responsable d'aucun retard en cas de manquement par le Client à ses obligations prévues au titre des présentes CGV.

4. ACCEPTATION DES PRESTATIONS

4.1 A la date prévue dans la Commande, le Prestataire s'engage à avoir exécuté les Prestations et en particulier lorsque la Commande a prévu des Livrables, à livrer au Client le ou les Livable(s) pour acceptation. Le processus d'acceptation par le Client sera mis en œuvre au fur et à mesure (i) de l'exécution des Prestations (la livraison pour le ou les Livable(s)) considérées comme complètes et exploitables par le Client et (ii) de la fourniture par le Prestataire des preuves objectives de leur conformité à la Commande.

4.2 En cas de Prestation non-conforme aux documents contractuels, le Client en informera le Prestataire, dans les dix (10) jours calendaires de la réalisation de la Prestation et/ou de la remise des Livrables éventuels, afin de lui faire part de ses réserves et permettre à celui-ci de contrôler et corriger cette non-conformité dans les trente (30) jours calendaires de la notification adressée par tous moyens par le Client. A défaut de notification par le Client dans le délai susvisé les Prestations seront considérées comme conformes et acceptées par le Client.

5. PRIX

5.1 Sauf dispositions contraires convenues dans la Commande, les prix figurant dans la Commande s'entendent fermes et forfaitaires.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE – Prestations Etudes et Conseils

5.2 Ces prix comprennent l'intégralité des coûts et frais exposés par le Prestataire pour la réalisation de la Prestation, y compris, s'il y a lieu, les droits d'utilisation sur les Connaissances Propres du Prestataire nécessaires à l'utilisation et à l'exploitation des Livrables/Résultats et la cession des éventuels Résultats et des droits patrimoniaux y afférents ainsi que les frais de déplacement éventuels (transports, hébergements...).

5.3 Les Parties décident d'exclure l'application de l'article 1195 du Code Civil, faisant leur affaire des conséquences de tout changement de circonstances qui surviendrait au cours de l'exécution de la Commande.

6. FACTURATION

6.1 Les factures devront être établies par le Prestataire conformément à la réglementation en vigueur.

L'original de la facture doit être envoyé dès son émission par courrier ou par mail le cas échéant.

6.2 Tout avoir éventuel doit mentionner les numéros de la facture et de la Commande auxquels il se rapporte pour permettre un rapprochement comptable correct.

7. CONDITIONS DE PAIEMENT

7.1 Une avance dont le montant est fixé à la Commande, sera payé au Prestataire par le Client concomitamment à la passation de la commande.

7.2 Sauf accord contraire des Parties et sous réserve du respect des dispositions légales, le délai de paiement des factures sera de trente (30) jours à compter de la date d'émission de la facture.

7.3 En cas de retard de paiement du fait du Client, celui-ci est redevable au Prestataire d'un intérêt de retard dont le taux est de trois (3) fois le taux de l'intérêt légal applicable en France et en vigueur à la date d'échéance, auquel s'ajoutera de plein droit une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé à la somme de 40 euros, conformément à l'article D.441-5 du Code de commerce.

7.4 L'introduction d'une réclamation ne dispense pas le Client du respect des CGV et des délais de paiement.

7.5 Le non-paiement par le Client d'une facture à son échéance ouvre la possibilité au Prestataire :

- de suspendre ou d'annuler l'exécution de la Commande en cours et d'exiger le paiement comptant avant toute reprise de la Prestation, sans que le Client ne puisse réclamer aucune indemnité de quelque nature que ce soit.
- De suspendre toute autre Commande en cours et ce quand bien même ladite Commande ferait l'objet de conventions distinctes. Dans ce cas, aucune indemnité ni aucun dommage-intérêt ne pourront être réclamés par le Client pour quelque motif que ce soit.

En aucun cas le paiement par le Client ne pourra être suspendu ou différé, ni faire l'objet d'une compensation quelconque, sur

quelque fondement que ce soit, sans l'accord préalable et exprès du Prestataire.

8. PROPRIETE INTELLECTUELLE

8.1 Connaissances Propres

Chaque Partie demeure seule titulaire de ses Connaissances Propres, sous réserve des droits des tiers.

Si des Connaissances Propres du Client sont nécessaires à la réalisation de la Commande, le Client concèdera au Prestataire pour la durée de la Commande et aux seules fins de sa réalisation, un droit d'utilisation personnel, non exclusif et gratuit, sur ses Connaissances Propres, le Prestataire s'interdisant de les utiliser, copier ou reproduire en tout ou partie à d'autres fins. Ce droit d'utilisation des Connaissances Propres du Client pourra être étendu aux sous-traitants du Prestataire réalisant une partie de la Commande.

Si des Connaissances Propres du Prestataire sont nécessaires à l'utilisation et/ou à l'exploitation des Livrables/Résultats, le Prestataire concède au Client, pour la durée légale des droits de propriété intellectuelle et pour tous les pays du monde, un droit d'utilisation et/ou d'exploitation sur ces Connaissances Propres à titre gratuit, non exclusif, irrévocable et cessible, avec droit de sous-licencier. Le Client s'engage à ne pas utiliser celles-ci à d'autres fins que l'utilisation et/ou l'exploitation des Livrables/Résultats.

Si le Prestataire cède à un tiers ses droits sur lesdites Connaissances Propres ou si les Connaissances Propres appartiennent en tout ou partie à un ou plusieurs tiers, il devra obtenir de ces tiers qu'ils accordent au Client les mêmes droits que ceux visés au présent article.

8.2 Propriété des Résultats

Le Prestataire cède à titre exclusif au Client, après complet paiement du Prix par ce dernier, l'intégralité des Résultats et des droits patrimoniaux y afférents. En conséquence, le Client pourra, en tant que propriétaire, librement et pour tous pays, exploiter, licencier, ou céder les Résultats de la manière la plus large, sur tous supports et pour les finalités les plus diverses.

Il est précisé que pour les Résultats qui pourraient faire l'objet d'une protection par le droit d'auteur (notamment les logiciels), les droits patrimoniaux ainsi cédés au Client par le Prestataire couvrent les droits de représentation, de reproduction, de traduction, d'adaptation, modification, commercialisation, usage, détention, duplication et plus généralement tous les droits d'exploitation pour toute finalité et pour la durée légale de protection des droits patrimoniaux.

Si ces Résultats consistent en des créations et/ou des inventions susceptibles d'être protégées par un droit de propriété intellectuelle, le Prestataire s'engage à donner au Client et à faire donner par ses salariés ou par tout tiers auquel il aurait recours, tous les pouvoirs nécessaires aux dépôts au nom du Client, tant en France qu'à l'étranger, de tout titre de propriété intellectuelle quel qu'il soit relatif à ces créations et inventions. Dans une telle hypothèse, le Client mentionnera le nom des inventeurs.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE – Prestations Etudes et Conseils

8.3. Garanties

Le Prestataire garantit qu'il est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les Résultats et à ce titre garantit le Client contre tout recours de tiers relatif à ces droits. Par ailleurs, le Prestataire garantit qu'il dispose de tous les droits concédés au Client en application de l'Article 8 des présentes CGV.

Le Prestataire garantit le Client contre son fait personnel et contre toutes les conséquences des revendications en matière de propriété intellectuelle émanant de tiers (y compris les membres de son personnel, les personnes placées sous son autorité ainsi que ses sous-traitants autorisés, etc.) que pourrait subir le Client à l'occasion de l'utilisation ou de l'exploitation des Livrables/Résultats.

Les obligations définies dans le présent article resteront en vigueur après l'expiration ou la résiliation de la Commande pour quelque cause que ce soit.

9. RESPONSABILITE – ASSURANCE

9.1. Responsabilité

Le Prestataire assume les responsabilités découlant des lois, règlements et normes en vigueur notamment au titre des articles 1231 et suivants, et 1240 et suivants du code civil.

Le Prestataire ne supportera aucune responsabilité liée à tout élément produit et/ou fourni par le Client (notamment plans, hypothèses de dimensionnement, notes de calculs, documentation ...).

Le Prestataire réalise les Prestations sur la base de toutes les informations écrites et orales qui lui auront été communiquées par le Client, celles-ci étant réputées exactes, complètes et établies sous la responsabilité pleine et entière du Client. La responsabilité du Prestataire ne saurait être recherchée pour des dommages résultants d'erreurs provenant de documents ou informations fournis par le Client.

9.2. Assurances

Le Prestataire s'engage à souscrire auprès de compagnies notoirement solvables et à maintenir en vigueur aussi longtemps que sa responsabilité pourra être recherchée, les assurances garantissant sa responsabilité de droit commun ainsi que de ses engagements contractuels.

Le Prestataire devra disposer notamment d'une assurance de responsabilité civile garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et professionnelle qu'il est susceptible d'encourir vis-à-vis des tiers.

Cette police couvrira, pour la durée de la Commande :

- Son activité professionnelle en général,
- Son activité sur les lieux de travail au titre des missions ou travaux confiés par le Client.

La responsabilité du Prestataire ne saurait être recherchée au-delà des plafonds de garanties de ses polices d'assurance.

10. RESPECT DE LA REGLEMENTATION

10.1. Législation sociale et fiscale

Le Prestataire déclare être en conformité avec la législation fiscale et sociale en vigueur et être à jour des cotisations et/ou des déclarations imposées par ladite législation.

Notamment, le Prestataire s'engage à respecter la législation sociale relative à la lutte contre le travail dissimulé (articles L. 8222-1 et suivants et articles R. 8222-1 et suivants du Code du Travail) et à la main-d'œuvre étrangère (articles L. 8253-1 et suivants et L. 8254-1 et suivants du Code du Travail). Selon que le Prestataire est domicilié en France ou à l'étranger, il s'engage à remettre au Client, sur demande de ce dernier, à la date de la Commande et en tout état de cause avant le début d'exécution de la Prestation puis tous les six (6) mois jusqu'à la fin de l'exécution de la Commande, soit les documents visés aux articles D. 8222-5 et D. 8254-1 et suivants du Code du Travail, soit les documents visés aux articles D. 8222-7 et 8 et D. 8254-3 et suivants du Code du Travail.

10.2. Respect de la législation en matière de données personnelles

Chaque Partie doit en tout temps respecter les lois ou réglementation ayant trait à la protection des Données Personnelles et notamment la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; la Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; le Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Les parties s'engagent également à traiter les données personnelles qu'elles pourraient collectées dans le cadre de l'exécution de la Commande avec diligence et de manière confidentielle.

Dans le cas où toute décision de justice française ou étrangère, toute modification législative ou réglementaire française ou étrangère impacterait l'exécution de la Commande, plus particulièrement les dispositions, droits et/ou obligations à la charge ou au bénéfice des parties et/ou des utilisateurs en matière de données, les Parties s'engagent à faire le nécessaire pour signer dans les plus brefs délais un avenant afin d'assurer la conformité continue de l'utilisation des données avec le droit applicable.

11. EXECUTION DE LA PRESTATION SUR UN SITE DU CLIENT

Si la Prestation doit être exécutée en tout ou partie sur un site du Client, le Prestataire s'engage à respecter les dispositions suivantes.

Le Prestataire respectera et fera respecter par son personnel et ses éventuels sous-traitants les règles d'accès au site, les exigences de sécurité, y compris en matière informatique, les règles de confidentialité ainsi que les dispositions du règlement intérieur qui s'imposent à toute personne présente dans un établissement du Client en qualité de salarié d'une entreprise extérieure, en ce compris les règles relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail.

Dans l'hypothèse où cela s'avérerait nécessaire, le Client mettra à la disposition du Prestataire des locaux qui lui seront attribués afin que celui-ci puisse intervenir sans perturber l'organisation du Client. Le Prestataire pourra y entreposer ses matériels, notamment informatique (PC, stations de travail, meubles de bureau, ...) nécessaires à l'exécution des Prestations, objet de la Commande. Cette mise à disposition prendra fin au moment où

CONDITIONS GENERALES DE VENTE – Prestations Etudes et Conseils

la Commande prendra fin ou dans l'hypothèse où la présence du Prestataire dans les locaux du Client ne serait plus justifiée.

12. CONFIDENTIALITE

Toutes les informations reçues du Prestataire par le Client pour les besoins de l'exécution de la Commande ou auxquelles le Client pourrait avoir accès par sa présence dans les locaux du Prestataire ou d'une autre Société du Groupe ESSOR doivent être considérées comme strictement confidentielles, sans qu'il soit nécessaire que le Prestataire ait à préciser ou marquer leur caractère confidentiel (les « Informations Confidentielles »).

Les Informations Confidentielles restent la propriété du Prestataire, sous réserve des droits des tiers. La divulgation d'Informations Confidentielles par le Prestataire ne saurait, en aucun cas, être interprétée comme conférant au Client, de manière expresse ou implicite, un droit quelconque sur ces Informations Confidentielles.

Chaque Partie s'engage à :

- ne faire usage des Informations Confidentielles qu'aux seules fins de la réalisation de la Commande ;
- ne communiquer les Informations Confidentielles qu'aux seuls membres de son personnel directement concernés par l'exécution de la Commande et seulement dans la mesure où une telle communication est nécessaire pour réaliser celle-ci ;
- ne pas divulguer ou rendre accessibles, en tout ou en partie, des Informations Confidentielles à des tiers sans l'accord préalable écrit de l'autre Partie ;
- faire respecter les obligations de confidentialité mises à sa charge au titre du présent article par son personnel et toute autre personne autorisée à accéder aux Informations Confidentielles.

Toutefois, les obligations stipulées ci-dessus ne sont pas applicables aux Informations Confidentielles qui :

- étaient déjà dans le domaine public préalablement à leur divulgation ou postérieurement ;
- étaient, au moment de leur réception par l'une des Parties, en sa possession de manière régulière, à condition qu'elle soit en mesure de le prouver par un document écrit ;
- ont été régulièrement acquises de tiers, sans restriction quant à leur divulgation, si la Partie est en mesure de le prouver.

En cas de résiliation de la Commande pour quelque motif que ce soit ou à son expiration, chaque Partie s'engage à restituer à l'autre Partie sans délai les Informations Confidentielles et/ou à détruire tout support comprenant tout ou partie de ces Informations Confidentielles.

Cette restitution ou destruction ne libère pas les Parties de leurs obligations de confidentialité prévues dans le présent article.

Sauf dispositions contraires précisées dans la Commande, les obligations de confidentialité prévues au présent article resteront en vigueur pendant toute la durée d'exécution de la Commande et pendant une durée de dix (10) ans, étant toutefois précisé qu'en ce qui concerne les Résultats faisant l'objet de droits de propriété intellectuelle, les obligations de confidentialité resteront en vigueur pendant toute la durée

d'exécution de la Commande et pendant toute la durée légale de protection liée aux droits de propriété intellectuelle.

De son côté, le Prestataire s'engage à respecter les mêmes obligations de confidentialité concernant les informations émanant du Client et expressément mentionnées comme étant confidentielles.

13. RESILIATION

Chaque Partie pourra résilier de plein droit la Commande moyennant l'envoi à l'autre Partie d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les cas suivants :

- en cas d'inexécution par l'autre Partie de l'une quelconque de ses obligations contractuelles 30 (trente) jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet ;
- en cas d'engagement d'une procédure de sauvegarde, redressement ou de liquidation judiciaire de l'autre Partie, sous réserve des dispositions d'ordre public applicables ;
- en cas d'inexécution par l'autre Partie de ses obligations par suite de la survenance d'un événement de force majeure (i) dont la durée excéderait un mois à compter de sa notification à l'autre Partie ou (ii) ayant pour conséquence un retard justifiant la résolution de la Commande ou (iii) empêchant de façon définitive l'exécution de la Commande ;

En toutes hypothèses de résiliation, chaque Partie demeurera tenue au respect de ses obligations contractuelles jusqu'à la date d'effet de la résiliation, sans préjudice des dommages et intérêts que la Partie pourrait obtenir en raison des conséquences subies du fait de l'inexécution par la Partie défaillante de ses obligations.

En cas de résiliation, le paiement de toute Prestation en cours et/ou réalisée mais non encore facturée sera immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable.

14. DISPOSITIONS DIVERSES

Toute contestation qui surviendrait à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la Commande, non résolue dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant information de l'autre Partie, sera soumise aux Tribunaux compétents de Marseille.

La nullité d'une clause n'entraîne pas la nullité de la Commande et les Parties s'efforceront de la remplacer par une clause valable à effet économique équivalent.

Le non-exercice ou le retard dans l'exercice d'un droit ou d'un recours par l'une des Parties ne constitue pas un renoncement au droit ou recours en question et ne constitue pas davantage un renoncement à tous autres droits ou recours. Chaque Partie est une personne morale indépendante, tant juridiquement que financièrement, laquelle agit en son nom propre et sous sa seule responsabilité.

La Commande est soumise au droit français.